

1500508-69.2022.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2197593/2022 - DEL.POL.MONGAGUA, 19728745 - DEL.POL.MONGAGUA, 2197593 - DEL.POL.MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500508-69.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500508-69.2022.8.26.0366

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2197593/2022 - DEL.POL.MONGAGUA, 19728745 - DEL.POL.MONGAGUA, 2197593 - DEL.POL.MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, na qual lhe imputa a prática, por duas vezes, do crime descrito no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, Código Penal.

Narra-se na denúncia que no dia 16 de julho de 2022, por volta das 09h45, na Rua Prudente, n. 168, Balneário Mongaguá, nesta cidade e comarca de Mongaguá, o acusado

subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa, contendo cartões bancários e a quantia de R\$15,00, pertencente à Francisca Maria Farsura e um celular da marca Samsung, uma pulseira de ouro e um relógio de pulso, pertencentes à vítima Simone Farsura.

A denúncia foi recebida em 23 de setembro de 2022 (fls. 56/57).

O réu foi devidamente citado (fls. 96) e apresentou resposta à acusação (fls. 104/106).

Não constatada hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 397), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório. Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia, pugnando pela fixação de regime inicial fechado de cumprimento da pena.

A defesa, em memoriais escritos (fls. 109/117), requereu a absolvição do acusado, tendo em vista que a autoria não restou comprovada. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime imputado para aquele positivado no art. 155 do Código Penal.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, Código Penal.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

No mérito, a pretensão punitiva estatal é improcedente, pois não há provas suficientes da autoria delitiva.

Em declarações prestadas em solo policial, em 19 de julho de 2022, a vítima Francisca Maria Farsura (fls. 03) descreveu o assaltante como “moreno claro, baixo, por volta de 1,60 de altura, magro, jovem”. Quando exibidas diversas fotografias – na fase policial –, a vítima identificou Matheus Santos de Oliveira – ora réu –, “como a pessoa que seria a que praticou o delito de roubo contra si e sua filha, não tendo certeza, porém, afirma que parece muito o assaltante da data dos fatos”.

O termo de declaração prestado por Simone Farsura (fls. 05), também vítima do delito, em 19 de julho de 2022, verifica-se a descrição do assaltante como um homem que “tinha por volta de 1,65, moreno claro, debochado, magro, não tendo visualizado se havia tatuagem, estava de boné vermelho”. A vítima foi confrontada com diversas fotografias, tendo reconhecido Matheus Santos de Oliveira como a pessoa que lhe assaltou (fls. 04).

Em 06 de setembro de 2022, com o acusado já custodiado, Simone Farsura procedeu a novo reconhecimento (fls. 38/39), descrevendo o assaltante como “um rapaz de pele morena, magro, com barba nascente na região do bigode”, apontando Matheus Santos de Oliveira como o assaltante.

Na mesma oportunidade – 06 de setembro de 2022 –, a vítima Francisca Maria Farsura também procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado (fls. 40/41), descrevendo-o como “um rapaz de pele morena clara, trajando bombeta, estatura mediana, com início

de barba nascendo na região do bigode, magro”, indicando Matheus Santos de Oliveira como o autor do delito.

Verifica-se a fls. 42 os sujeitos apresentados às vítimas para o reconhecimento. Há patente disparidade racial, etária e de estatura entre aqueles apresentados para o procedimento, não sendo possível afirmar, com a segurança necessária, não ter havido sugestionamento às vítimas no reconhecimento, tão somente em razão da tonalidade da pele do acusado.

Chama a atenção um elemento novo supostamente trazidos pelas vítimas no reconhecimento realizado em setembro de 2022. Ambas disseram que o roubador apresentava “barba nascente na região do bigode”, característica esta não ventilada quando da lavratura da ocorrência em julho de 2022. Há dúvida razoável quanto à fidedignidade deste novo relato.

Pois bem. Em Juízo, durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 15 de dezembro de 2022 (fls. 107/108), procedeu-se ao reconhecimento do acusado, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal.

A vítima Francisca foi convidada a descrever as características do assaltante, dizendo tratar-se de um jovem, moreno claro, boné na cabeça, não sendo possível descrever o cabelo dele, olhos escuros, altura de aproximadamente 1,63m. Posteriormente, o acusado foi apresentado para reconhecimento, na presença de outros dois indivíduos, apontando aquele que segurava a placa de n. 2 – Matheus Santos de Oliveira – como aquele que lhe roubou. Indagada sobre a certeza sobre o reconhecimento, disse que “se não foi ele, é muito parecido com ele, moreno claro, bem parecido, os outros não tem a aparência dele não”. Ocorre que as outras pessoas colocadas ao lado do acusado para a realização do reconhecimento apresentavam características muito distintas dele, notadamente quanto à tonalidade da pele, porte físico e altura.

Em razão do relatado, este Magistrado determinou aos agentes penitenciários que trocassem as duas pessoas que se fizeram acompanhar do acusado no reconhecimento, para que indivíduos com aparência mais parecida fossem colocados para confrontação. Além disso, determinou-se que a posição antes ocupada por Matheus (n. 02), fosse trocada.

Ato contínuo, passou-se à oitiva da vítima Simone, também convidada a descrever as características do assaltante, dizendo tratar-se de um jovem de boné, moreno, de chinelo, não sendo possível ver muito bem o rosto, magro, de bermuda e camiseta, e um revólver preto nas mãos. A boca dele chamou a atenção, pois parecia um sorriso cínico e debochado. Posteriormente, o acusado foi apresentado para reconhecimento (segurando a placa de n. 3), na presença de outros dois indivíduos, apontando aquele que segurava a placa de n. 2 como aquele que lhe roubou. Indagada sobre a certeza sobre o reconhecimento, disse que não tem dúvidas, principalmente em razão da boca.

Ou seja, as vítimas, que se encontravam juntas no momento do assalto, apontaram indivíduos distintos quando do reconhecimento. A primeira delas, Francisca, identificou corretamente o ora acusado, dizendo que se não foi ele, era alguém muito parecido, salientando a tonalidade da pele do acusado para tanto (os outros dois indivíduos ao seu lado eram brancos). Já a segunda, Simone, reconheceu um terceiro totalmente desvinculado do presente processo como seu roubador, atribuindo certeza à sua convicção, especialmente pela boca do indicado.

Saliento que o acusado não foi preso em flagrante, sendo reconhecido, inicialmente, em solo policial, por meio de fotografias mostradas às vítimas. Posteriormente, ainda em sede investigativa, quando já se encontrava recluso, foi submetido a reconhecimento ao lado de pessoas com características físicas totalmente diversas

das suas. Por fim, em juízo, as vítimas divergiram quando do reconhecimento. Reputo toda a fundamentação até aqui realizada suficiente para concluir que não há elementos suficientes acerca da autoria delitiva.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na denúncia para ABSOLVER MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA das imputações veiculadas na denúncia, com base nos incisos V e VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Expeça-se imediatamente alvará de soltura clausulado.

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em valor compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

Mongaguá, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA